Casa ereditata: mutuo, inquilini, difformità e altri casi

Aggiornato il 16 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 16 ottobre 2026

Molte case ereditate hanno una "complicazione": un mutuo ancora aperto, un inquilino, una planimetria che non corrisponde allo stato reale. Nessuna di queste impedisce di vendere, ma ognuna va gestita prima.

Situazione	Cosa succede	Cosa fare
Mutuo ancora aperto	Il debito passa agli eredi che accettano	Verificare con la banca saldo residuo ed eventuale polizza vita; vendere e estinguere al rogito
Casa affittata	Il contratto prosegue con gli eredi e poi con l'acquirente	Comunicare il subentro all'inquilino; valutare la vendita a investitori
Casa occupata da un erede	Comunione ereditaria con uso esclusivo di uno solo	Accordo scritto tra eredi; vedi eredi in disaccordo
Difformità catastali o edilizie	Il rogito non si può fare finché non sono sanate	Incaricare un tecnico per verifica e sanatoria
Coniuge con diritto di abitazione	Il coniuge può vivere nella casa per tutta la vita	Valutare con il coniuge vendita o rinuncia al diritto; il prezzo ne tiene conto
Erede all'estero	Può partecipare con procura notarile o consolare	Preparare la procura per tempo
Erede minore	Servono autorizzazioni del giudice	Considerare tempi più lunghi

Domande frequenti

Il mutuo del defunto passa agli eredi?

Si può vendere una casa ereditata affittata?

Fonti

- Codice civile, art. 540 (Normattiva)

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.